AVISO LEGAL

1. Información legal y aceptación

En cumplimiento del artículo **10 de la Ley 34/2002**, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, a continuación se exponen los datos identificativos de la empresa. El presente portal de internet se pone al servicio de los usuarios por la entidad, cuyos datos identificativos son

Denominación Social:	**Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz**
C.I.F.:	G11041449
Domicilio Social:	Avenida Marconi, nº 37 11011 False Cádiz
Teléfono	956290919
Email:	protecciondedatos@empresariosdecadiz.es
Datos registrales:	Inscrita en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Delegación Territorial de la Junta de Andalucia de Empleo, Empresa y Comercio con el número de inscripción 166.

El presente aviso legal recoge las condiciones generales que rigen el acceso y el uso de este sitio web, en adelante "el sitio web". El uso del sitio web implica la expresa y plena aceptación de estas condiciones generales en la versión publicada en el momento en que el usuario acceda al mismo, sin perjuicio de las condiciones particulares que pudieran aplicarse a algunos de los servicios concretos del sitio web.

El acceso a la página web es gratuito salvo en lo relativo al coste de la conexión a través de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso contratado por los usuarios. Determinados servicios son exclusivos para nuestros clientes y su acceso se encuentra restringido.

La utilización del Portal atribuye la condición de usuario del Portal (en adelante, el 'Usuario') e implica la aceptación de todas las condiciones incluidas en este Aviso Legal. La prestación del servicio del Portal tiene una duración limitada al momento en el que el Usuario se encuentre conectado al Portal o a alguno de los servicios que a través del mismo se facilitan. Por tanto, el Usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar el Portal, ya que éste y sus condiciones de uso recogidas en el presente Aviso Legal pueden sufrir modificaciones.

Algunos servicios del Portal accesibles para los usuarios de Internet o exclusivos para los clientes de **Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz**, pueden estar sometidos a condiciones particulares, reglamentos e instrucciones que, en su caso,

sustituyen, completan y/o modifican el presente Aviso Legal y que deberán ser aceptadas por el Usuario antes de iniciarse la prestación del servicio correspondiente.

2. Propiedad intelectual e industrial

Este sitio web y los contenidos que alberga se encuentran protegidos por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual.

Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz es titular o licenciatario de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su web, así como de los elementos contenidos en la misma. Por ello, queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de la totalidad o parte de los contenidos de esta web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de **Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz** en sus Términos y Condiciones.

Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos son titularidad de **Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz** ya sea por propiedad industrial o intelectual, sin que pueda entenderse que el acceso al Portal atribuya ningún derecho sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos.

Las marcas registradas son las siguientes:

Marca Española	Confederacion de Empresarios de la Provincia de Cádiz
Expediente	M2794661
Fecha de Alta	2008-12-01

Marca Española	Cadiz Excelente
Expediente	M2771458
Fecha de Alta	2007-12-01

Todos los productos y servicios de estas páginas que NO son propiedad de **Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz** son marcas registradas de sus respectivos propietarios y son reconocidas como tales por nuestra empresa. Solamente aparecen en la web de **Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz** a efectos de promoción y de recopilación de información. Estos propietarios pueden solicitar la modificación o eliminación de la información que les pertenece.

3. Condiciones de uso del portal

3.1 General

El Usuario se obliga a hacer un uso correcto del Portal de conformidad con la Ley y el presente Aviso Legal. El Usuario responderá frente a **Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz** o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.

Queda expresamente prohibido el uso del Portal con fines lesivos de bienes o intereses de **Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz** o de terceros o que de cualquier otra forma sobrecarguen, dañen o inutilicen las redes, servidores y demás equipos informáticos (hardware) o productos y aplicaciones informáticas (software) de **Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz** o de terceros.

3.2 Contenidos

El Usuario se compromete a utilizar los Contenidos de conformidad con la Ley y el presente Aviso Legal, así como con las demás condiciones, reglamentos e instrucciones que en su caso pudieran ser de aplicación de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 1.

Con carácter meramente enunciativo, el Usuario de acuerdo con la legislación vigente deberá abstenerse de:

- Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición, comunicar públicamente, transformar o modificar los Contenidos salvo en los casos autorizados en la ley o expresamente consentidos por **Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz** o por quien ostente la titularidad de los derechos de explotación en su caso.
- Reproducir o copiar para uso privado los Contenidos que puedan ser considerados como Software o Base de Datos de conformidad con la legislación vigente en materia de propiedad intelectual, así como su comunicación pública o puesta a disposición de terceros cuando estos actos impliquen necesariamente la reproducción por parte del Usuario o de un tercero.
- Extraer y/o reutilizar la totalidad o una parte sustancial de los Contenidos integrantes del Portal así como de las bases de datos que **Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz** ponga a disposición de los Usuarios.

3.3 Introducción de enlaces al Portal

El usuario de Internet que quiera introducir enlaces desde sus propias páginas web al Portal deberá cumplir con las condiciones que se detallan a continuación sin que el desconocimiento de las mismas evite las responsabilidades derivadas de la Ley:

- El enlace únicamente vinculará con la home page o página principal del Portal pero no podrá reproducirla de ninguna forma (online links, copia de los textos, gráficos, etc).
- Quedará en todo caso prohibido, de acuerdo con la legislación aplicable y vigente en cada momento, establecer frames o marcos de cualquier tipo que envuelvan al

Portal o permitan la visualización de los Contenidos a través de direcciones de Internet distintas a las del Portal y, en cualquier caso, cuando se visualicen conjuntamente con contenidos ajenos al Portal de forma que: (I) produzca, o pueda producir, error, confusión o engaño en los usuarios sobre la verdadera procedencia del servicio o Contenidos; (II) suponga un acto de comparación o imitación desleal; (III) sirva para aprovechar la reputación de la marca y prestigio de **Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz** o (IV) de cualquier otra forma resulte prohibido por la legislación vigente.

- No se realizarán desde la página que introduce el enlace ningún tipo de manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre **Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz**, sus socios, empleados, clientes o sobre la calidad de los servicios que presta.
- En ningún caso, se expresará en la página donde se ubique el enlace que **Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz** ha prestado su consentimiento para la inserción del enlace o que de otra forma patrocina, colabora, verifica o supervisa los servicios del remitente.
- Está prohibida la utilización de cualquier marca denominativa, gráfica o mixta o cualquier otro signo distintivo de **Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz** dentro de la página del remitente salvo en los casos permitidos por la ley o expresamente autorizados por **Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz** y siempre que se permita, en estos casos, un enlace directo con el Portal en la forma establecida en esta cláusula.
- La página que establezca el enlace deberá cumplir fielmente con la ley y no podrá en ningún caso disponer o enlazar con contenidos propios o de terceros que: (I) sean ilícitos, nocivos o contrarios a la moral y a las buenas costumbres (pornográficos, violentos, racistas, etc.); (II) induzcan o puedan inducir en el Usuario la falsa concepción de que **Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz** suscribe, respalda, se adhiere o de cualquier manera apoya, las ideas, manifestaciones o expresiones, lícitas o ilícitas, del remitente; (III) resulten inapropiados o no pertinentes con la actividad de **Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz** en atención al lugar, contenidos y temática de la página web del remitente.

4. Exclusión de responsabilidad

4.1 De la Información

Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz no se responsabiliza de las decisiones tomadas a partir de la información suministrada en el Portal ni de los daños y

perjuicios producidos en el Usuario o terceros con motivo de actuaciones que tengan como único fundamento la información obtenida en el Portal.

4.2 De la calidad del servicio

El acceso al Portal no implica la obligación por parte de **Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz** de controlar la ausencia de virus, gusanos o cualquier otro elemento informático dañino.

Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas para la detección y desinfección de programas informáticos dañinos.

Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz no se responsabiliza de los daños producidos en los equipos informáticos de los Usuarios o de terceros durante la prestación del servicio del Portal.

4.3 De la disponibilidad del Servicio

El acceso al Portal requiere de servicios y suministros de terceros, incluidos el transporte a través de redes de telecomunicaciones cuya fiabilidad, calidad, continuidad y funcionamiento no corresponde a **Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz** Por consiguiente, los servicios proveídos a través del Portal pueden ser suspendidos, cancelados o resultar inaccesibles, con carácter previo o simultáneo a la prestación del servicio del Portal.

Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo producidos en el Usuario que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del servicio del Portal durante la prestación del mismo o con carácter previo.

4.4 De los contenidos y servicios enlazados a través del Portal

El servicio de acceso al Portal incluye dispositivos técnicos de enlace, directorios e incluso instrumentos de búsqueda que permiten al Usuario acceder a otras páginas y portales de Internet (en adelante, 'Sitios Enlazados'). En estos casos, **Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz** actúa como prestador de servicios de intermediación de conformidad con el artículo 17 de la Ley 34/2002, de 12 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI) y sólo será responsable de los contenidos y servicios suministrados en los Sitios Enlazados en la medida en que tenga conocimiento efectivo de la ilicitud y no haya desactivado el enlace con la diligencia debida. En el supuesto de que el Usuario considere que existe un Sitio Enlazado con contenidos ilícitos o inadecuados podrá comunicárselo a **Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz** de acuerdo con el procedimiento y los efectos establecidos en la

cláusula 6, sin que en ningún caso esta comunicación conlleve la obligación de retirar el correspondiente enlace.

En ningún caso, la existencia de Sitios Enlazados debe presuponer la existencia de acuerdos con los responsables o titulares de los mismos, ni la recomendación, promoción o identificación de **Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz** con las manifestaciones, contenidos o servicios proveídos.

Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz no conoce los contenidos y servicios de los Sitios Enlazados y por tanto no se hace responsable por los daños producidos por la ilicitud, calidad, desactualización, indisponibilidad, error e inutilidad de los contenidos y/o servicios de los Sitios Enlazados ni por cualquier otro daño que no sea directamente imputable a **Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz**.

5. Protección de datos.

Puede consultar nuestra política de Privacidad (enlazar) para conocer el uso que hacemos de sus datos personales.

6. Comunicación de actividades de carácter ilícito e inadecuado

En el caso de que el Usuario o cualquier otro usuario de Internet tuvieran conocimiento de que los Sitios Enlazados remiten a páginas cuyos contenidos o servicios son ilícitos, nocivos, denigrantes, violentos o contrarios a la moral podrá ponerse en contacto con **Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz** indicando los siguientes extremos:

1. Datos personales del comunicante: nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico;
2. Descripción de los hechos que revelan el carácter ilícito o inadecuado del Sitio Enlazado;
3. En el supuesto de violación de derechos, tales como propiedad intelectual e industrial, los datos personales del titular del derecho infringido cuando sea persona distinta del comunicante.
4. Asimismo deberá aportar el título que acredite la legitimación del titular de los derechos y, en su caso, el de representación para actuar por cuenta del titular cuando sea persona distinta del comunicante;
5. Declaración expresa de que la información contenida en la reclamación es exacta.

La recepción por parte de **Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz** de la comunicación prevista en esta cláusula no supondrá, según lo dispuesto en la LSSI, el conocimiento efectivo de las actividades y/o contenidos indicados por el comunicante.

Asimismo deberá aportar el título que acredite la legitimación del titular de los derechos y, en su caso, el de representación para actuar por cuenta del titular cuando sea persona distinta del comunicante.

7. Notificaciones

Todas las notificaciones y comunicaciones realizadas por las partes serán válidas de conformidad con los medios admitidos en Derecho. Las relativas al presente Portal se considerarán eficaces, a todos los efectos, si se realizan a través del propio Portal.

8. Modificaciones

Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados.

Por otro lado, los presentes términos y condiciones podrán cambiar en cualquier momento. Las modificaciones entrarán en vigor desde el momento de su publicación.

9. Redes Sociales

Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz está presente en diversas redes sociales y plataformas, por lo tanto, cuando se accede a cualquiera de estas u otras redes, habrá que tener en cuenta que las condiciones de uso aplicables son las que cada plataforma tiene establecidas, en las cuales, **Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz** no interviene.

10. Legislación

El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley española Siempre y cuando la Ley aplicable permita la renuncia al fuero legal establecido, se designa como fuero para dirimir posibles disputas, los juzgados de Cádiz, renunciando expresamente el usuario a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.